

1014339-55.2018.8.26.0344

Classe: Ação de Exigir Contas

Assunto: Mandato

Magistrado: Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... autor foi preso por envolvimento em tráfico de entorpecentes. Admitiu o levantamento dos valores obtidos com a demanda e os manteve depositado para oportuna entrega ao autor, cuja orientação foi clara para que não repassasse informações aos seus familiares. Defendeu que agiu corretamente ao não repassar informação a respeito dos serviços prestados, resguardando o sigilo profissional. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Cível

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1014339-55.2018.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1014339-55.2018.8.26.0344

Classe - Assunto

Ação de Exigir Contas - Mandato

Requerente:

Rodrigo Ferrares

Requerido:

Ewerton Pereira Quini

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira

VISTOS.

RODRIGO FERRARES, qualificado nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C.C. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS contra EWERTON PEREIRA QUINI, também qualificado, alegando, em síntese, que contratou os serviços jurídicos do réu, outorgando-lhe procuração, para representa-lo em ação trabalhista contra a empresa Nilgás Comércio de Gás Ltda-ME. Alegou que a referida ação foi julgada parcialmente procedente, resultando em proveito econômico de R\$ 17.680,66. Sustentou que o réu procedeu o levantamento de duas guias no total de mais de sete mil reais e que o saldo remanescente seria pago em seis parcelas a partir do dia 20.04.2018. Afirmou que o valor remanescente já deve ter sido quitado e até a presente data nada recebeu e sequer teve qualquer notícia do réu a respeito. Após sua prisão, seus familiares procuraram o réu, mas nada foi esclarecido a respeito dos pagamentos realizados pela empresa devedora na referida ação. Diante disso, requereu a procedência da ação para que o réu seja compelido a prestar contas, bem como a exibir o respectivo contrato de honorários.

Citado (fls. 189), o réu contestou a ação (fls. 190/202). Em preliminar, impugnou o valor da causa. No mérito, alegou que foi procurado espontaneamente pelo autor para

contratação de seus serviços de advocacia a fim de representá-lo em ação judicial contra sua empregadora. Esclareceu que a ação que foi julgada parcialmente procedente, resultando em benefício ao autor, que foi apurado após liquidação através de perícia contábil. Disse que foi procurado pelo autor antes da prolação da sentença na referida ação, tendo ele avisado que estava se divorciando da esposa e passou orientação de que não era para informar nada a respeito da ação para seus familiares. Teve conhecimento de que o autor foi preso por envolvimento em tráfico de entorpecentes. Admitiu o levantamento dos valores obtidos com a demanda e os manteve depositado para oportuna entrega ao autor, cuja orientação foi clara para que não repassasse informações aos seus familiares. Defendeu que agiu corretamente ao não repassar informação a respeito dos serviços prestados, resguardando o sigilo profissional. Negou dever de prestar contas, tendo em vista que a pedido do autor não repassou informações a respeito dos tramites da referida ação, tampouco quanto ao levantamento dos valores. Enfim, requereu a improcedência da ação.

Houve réplica (fls. 1127/1139).

Sobreveio a sentença que julgou procedente a ação para determinar ao réu a apresentação de contas relativas ao exercício de seu mandato referente à ação nº 0011787-84.2014.8.26.0101, a qual tramitou perante a 2ª Vara do Trabalho desta Comarca de Marília-SP.

A decisão transitou em julgado (fl.1260).

Em cumprimento à decisão, o réu prestou as contas parcialmente às fls. 1270/1273. O autor manifestou-se às fls. 1284/1286 impugnando as contas apresentadas, indicando o valor de R\$ 22.747,75 como devido.

É o relatório.

DECIDO.

Pretende o autor a prestação de contas a fim de obter informação em relação ao valor referente ao proveito econômico obtido com a ação, cuja representação judicial ficou a cargo do réu, indicando como devido o valor de R\$ 22.747,75.

Em contrapartida, defende-se o réu alegando que recebeu o valor total de R\$ 17.724,19, indicando a quantia atualizada de R\$ 20.684,76 como total recebido. Sustentou que lhe é devida a quantia de R\$ 6.205,43 a título de honorários contratuais e que pertence ao autor a quantia de R\$ 14.479,33.

Pois bem.

De início, convém salientar que foi apresentado nos autos o contrato de prestação de serviços jurídicos, através do qual o autor se obrigou ao pagamento de honorários advocatícios ao réu no percentual de 30% sobre o proveito econômico obtido em razão da ação ajuizada (cláusula 4ª - contrato - fls. 863).

É incontroverso entre as partes a prestação dos serviços jurídicos e o resultado obtido com a ação, cingindo-se apenas a discordância em relação ao valor devido. Os valores indicados pelo réu a título de proveito econômico na ação trabalhista no total de R\$ 17.724,19 não foram impugnados pelo autor, além do que são convergentes com a decisão judicial homologatória do débito (fls. 853).

É certo que os valores permaneceram retidos com o réu desde à época do levantamento dos valores, há mais de quatro anos.

Neste contexto, plausível a alegação do autor de que o percentual devido a título de honorários advocatícios deveria ser abatido sem atualização.

Note-se que o percentual de trinta por cento do valor total de R\$ 17.724,19, é equivalente a quantia R\$ 5.317,25, a qual deverá ser retida a título de honorários advocatícios.

Ressalte-se que o valor remanescente de R\$ 12.406,93 deverá ser restituído ao autor, sobre a qual deverá incidir correção monetária e juros de mora desde à época do respectivo levantamento.

A justificativa apresentada pelo réu de que, a pedido do autor, não informou o recebimento do valor a seus familiares, não é suficiente a justificar a falta de realização do respectivo repasse.

Em que pesem os documentos de fls. 984/1123, dando conta de que o autor foi condenado criminalmente, não há prova nos autos do pedido de sigilo em relação aos serviços prestados, tampouco de autorização para que os valores recebidos ficassem retidos em poder do referido causídico.

Além disso, deve-se destacar que era dever do causídico prover meios para entregar o valor levantado pertencente ao cliente, inclusive valendo-se de ação própria, onde haveria depósito judicial com os respectivos encargos decorrentes.

Diante deste contexto, deve incidir sobre o valor devido a correção monetária e juros de mora a partir do respectivo levantamento das quantias, tendo em vista o cometimento do ilícito contratual pelo réu.

Neste sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça o que se infere pela transcrição a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANDATO. ADVOGADO. OBRIGATORIEDADE. SALDO CREDOR APURADO NA SEGUNDA FASE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ARTS. 1.301 E 1.303, DO CÓDIGO CIVIL/1916. SÚMULA 43/STJ. - A prestação de contas é inerente ao instituto do mandato, sendo obrigação do mandatário prevista no Código Civil e na Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).- Comete ilícitos contratuais o mandatário que não presta contas ao mandante e não lhe entrega o que recebeu em nome desse. Exegese dos arts. 1.301 e 1.303, ambos do Código Civil/1916 - Se o advogado não presta contas ao cliente por quantias recebidas no processo e é condenado em ação de prestação de contas, a correção monetária e os juros moratórios sobre o saldo credor devem incidir a partir do momento que deveria ter repassado ao cliente os valores recebidos durante o cumprimento do mandato. Incidência da Súmula n.º 43 do STJ e do art. 1.303 do Código Civil/1916. - Incide correção monetária em todos os débitos judiciais, inclusive sobre o saldo credor apurado em sentença da segunda fase de ação de prestação de contas. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 687.101/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/4/2006, DJ de 2/5/2006, p. 307.)”

Vale destacar que o ônus de comprovar que não houve a retenção indevida dos valores era do réu, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

De igual modo, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, o que se infere a seguir:

“Apelação. Ação indenizatória. Mandato. Apropriação indevida de valores do mandatário. Levantamento dos valores em ação judicial sem a comunicação do cliente. Alegação da Ré da ocorrência de furto do recibo que comprovaria o pagamento. Comprovada a existência dos fatos narrados, o ônus da prova incumbe à Ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de comprovação dos fatos. Quebra de confiança com apropriação indevida dos valores que impõe a fixação de indenização por danos morais. Recurso da Autora que comporta parcial provimento para majoração dos danos morais para R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003694-24.2015.8.26.0037; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019)”.

Desse modo, entendo que as contas prestadas pelo réu são boas e reconheço a existência de crédito em favor do autor no valor de R\$ 12.406,93.

POSTO ISTO e tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação de exigir contas movida por RODRIGO FERRARES contra EWERTON PEREIRA QUINI, para o fim de declarar boas as contas prestadas pelo réu e declarar a existência de crédito em favor do autor no valor de R\$ 12.406,93, cuja quantia deverá ser atualizada pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do TJSP e juros moratórios de 1% a partir da data dos respectivos levantamentos.

Sucumbente, CONDENO o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

P.I.C.

Marília, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA